

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 902/2542 พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสงขลา

โจทก์

นายสุทีป ภัคดี

โจทก์ร่วม

งหุ้นส่วนจำกัด โยธาก่อสร้างสงขลา กับ

พวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 225

จำเลยทั้งสองฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาโดยรอกการลงโทษจำคุกจำเลยเท่านั้น  
ตั้งนั้นฎีกาของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคล จึงมิได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลล่าง  
ทั้งสองที่ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 จึงเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้งไม่ขัดด้วยป.วิ.อ.มาตรา 193  
วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยในปัญหาเรื่องลงโทษปรับ  
จำเลยที่ 1

---

จำเลยทั้งสองฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาโดยรอกการลงโทษจำคุกจำเลยเท่านั้น  
ตั้งนั้นฎีกาของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคล จึงมิได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลล่าง  
ทั้งสองที่ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 จึงเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้งไม่ขัดด้วยป.วิ.อ.มาตรา 193  
วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยในปัญหาเรื่องลงโทษปรับ  
จำเลยที่ 1

(ทองหล่อ โฉมงาม-สกันธ์ กฤติยวงศ์-กมล เพียรพิทักษ์)

ศาลแขวงสงขลา - นายกิตติชัย ภูมิมาโนช

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายสมปอง ศรีสมทรัพย์

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u> | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
|-------------------|-----------------------------|

|             |
|-------------|
| <u>แผนก</u> |
|-------------|

|                             |
|-----------------------------|
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |
|-----------------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| <u>ต้น</u> | <u>หมายเหตุ</u> |
|------------|-----------------|